

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 187/2533

นายสมัย บุญปัด

โจทก์

นายน้อย เจียมใจ

จำเลย

นายอุ๊ต เจียมใจ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44

ความว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาหลักประกันชั้นฎีกาเนื่องจากจำเลยได้ถึงแก่ความตายแล้ว ผู้ร้องเป็นบุตรของจำเลยมีความประสงค์ขอรับมรดกความเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 128)สืบเนื่องจากจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 55,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ อ้างว่ามีได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ 105,106)

ศาลฎีกาอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ โดยให้จำเลยหาประกันภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง (อันดับ 120)วันนัดพิจารณาหลักประกัน ผู้ร้อง
ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นสอบโจทก์แล้ว มีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาล
ฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไป (อันดับ 127,128)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยได้

อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยได้

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ